EXH. 003 · LA LÓGICA DEL CASTIGO

EL MODELO NÓRDICO: ¿FUNCIONA LA CÁRCEL ABIERTA?

Evidencia sobre reinserción y reincidencia en Noruega.

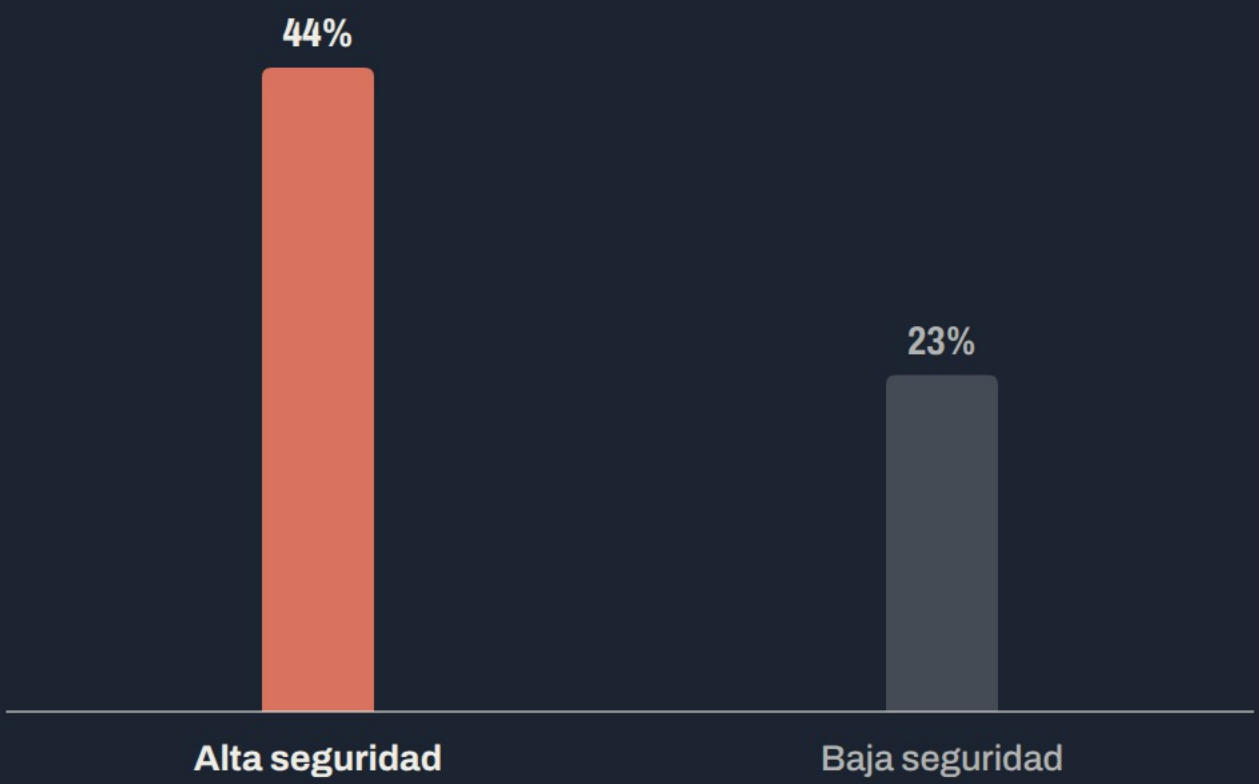
MÁXIMA SEGURIDAD EN MIRAS A LA REINSERCIÓN

Las cárceles de los países nórdicos enfatizan el principio de la reinserción. Una de las más conocidas es la prisión de máxima seguridad de Halden en Noruega que, de todas formas, privilegia la seguridad dinámica y los espacios abiertos.

Además de baja criminalidad, este país tiene alta cohesión social, baja desigualdad y homogeneidad, lo que también contribuye al modelo penal.

CÁRCELES DE ALTA SEGURIDAD V/S PENALES TRADICIONALES

La reincidencia a cinco años, luego de ser liberados desde las cárceles de alta seguridad en Noruega, casi duplica a las de baja seguridad (44% v/s 23%), pero esto responde a la selección por el nivel de riesgo de los internos y no prueba que la baja seguridad cause menor reincidencia.



FUENTE: Kristoffersen, R. Relapse study in the correctional services of the Nordic countries. Key results and perspectives. Eurovista 2(3), 168–176.

TASAS DE REINCIDENCIA

Otro estudio encuentra que las tasas de reincidencia en Noruega varían enormemente.

- ✕ La tasa mínima (9,4%) corresponde a la reincidencia medida a partir de un nuevo ingreso a la cárcel dentro del primer año.
- ✕ La tasa máxima (53%) se obtiene al medir la reincidencia como un rearresto a los 4 años de seguimiento.

FUENTE: Andersen y Skardhamar (2015). Pick a Number. Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime & Delinquency.

PRISIONIZACIÓN, EMPLEO Y REINCIDENCIA

Un estudio que midió el efecto causal del encarcelamiento sobre la reincidencia delictiva posterior y los resultados en el mercado laboral (empleo e ingresos) encontró lo siguiente:

- ✕ Los privados de libertad fueron más propensos a participar en programas de capacitación laboral en los primeros dos años. A los 5 años de terminada su condena, su tasa de empleo formal aumenta en **36%**.
- ✕ Su probabilidad de reincidir en 5 años se reduce casi a la mitad.

FUENTE: Bhuller, Dahl, Løken y Mogstad (2016). Incarceration, recidivism and employment. NBER Working Paper 22648.

PÉRDIDA DE EMPLEO SIN REDUCCIÓN DE REINCIDENCIA

En cambio, para privados de libertad que previamente tuvieron un empleo, el encarcelamiento no tiene un impacto significativo en su tasa de reincidencia (no cometen más ni menos delitos) pero experimentan una caída en el empleo porque pierden el vínculo con su empleador original mientras están en prisión.

FUENTE: Bhuller, Dahl, Løken y Mogstad (2016). Incarceration, recidivism and employment. NBER Working Paper 22648.

EL FACTOR INFRAESTRUCTURA

El éxito preventivo de la prisión está íntimamente ligado al tipo de infraestructura carcelaria de Noruega, que prioriza la rehabilitación, la resocialización, el uso de “prisiones abiertas” y los programas de reinserción.